

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 70/2535

นางสวีน แป้นสาลี

โจทก์

นางนกเอี้ยง วันรักชาติ

จำเลย

นางนกเอี้ยง วันรักชาติ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 236

ความว่า จำเลยฎีกาคำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาค 2 ที่ไม่รับ อุทธรณ์ของจำเลย ศาลชั้นต้นสั่งว่าจำเลยอุทธรณ์คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ และศาลอุทธรณ์ภาค 2 มีคำสั่งยืนตามคำปฏิเสธของศาลชั้นต้น คำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาค 2 จึงเป็นที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 จึงไม่รับฎีกาของจำเลย

จำเลยเห็นว่า อุทธรณ์ของจำเลยเป็นปัญหาข้อกฎหมาย โดยประเด็น อุทธรณ์ที่ว่าจำเลยมีสิทธิยกอ้างการอาศัยในที่ดินพิพาทโดยอาศัย สิทธิของนางเสงี่ยม มารดา ได้หรือไม่และโจทก์มีอำนาจฟ้องหรือไม่ซึ่งปัญหาดังกล่าวนี้นี้เป็นปัญหาข้อกฎหมายทั้งสิ้น อุทธรณ์ของจำเลย จึงไม่ต้องห้ามตามกฎหมาย โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของจำเลย ไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ โจทก์ได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 75,77)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารรื้อถอนบ้านเลขที่ 98 หมู่ 1 ตำบลท้อแท้ อำเภอด่านช้าง จังหวัดพิษณุโลกและสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ รวมทั้งขนย้ายสัมภาระออกไปจากที่ดินตามโฉนดตราจองที่ 2926 ตำบลท้อแท้อำเภอด่านช้าง จังหวัดพิษณุโลก (ปัจจุบันอำเภอด่านช้าง) จังหวัดพิษณุโลก ของโจทก์และให้จำเลย ใช้ค่าเสีย

หายแก่โจทก์เดือนละ 300 บาท นับแต่วันฟ้อง(วันที่ 8 สิงหาคม 2533) ไปจนกว่า
จำเลยและบริวารจะออกไปจากที่ดินดังกล่าว

จำเลยอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้โจทก์ฟ้องขับไล่จำเลยผู้อาศัยออกจาก
อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งในขณะที่ยื่นฟ้องอาจให้ค่าเช่าได้ไม่เกินเดือนละ 2,000 บาท
จำเลยมิได้กล่าวเป็นข้อพิพาทอ้างกรรมสิทธิ์ ต้องห้ามอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ตาม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 224 วรรคสอง อุทธรณ์ของจำเลยได้
แย้งดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐาน เป็น อุทธรณ์ในข้อเท็จจริง จึงไม่รับอุทธรณ์

จำเลยอุทธรณ์คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 มีคำสั่งว่า พิเคราะห์แล้ว คดีนี้ศาลชั้นต้นฟังข้อเท็จจริงว่า
โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินพิพาท จำเลยอาศัย สิทธิของโจทก์ปลูกบ้านอยู่อาศัยและทำ
สวน การที่จำเลยอุทธรณ์ว่าที่ดินพิพาทหาใช่เป็นกรรมสิทธิ์ของโจทก์แต่อย่างใดไม่
และจำเลยมิได้อยู่อาศัยสิทธิของโจทก์ด้วยเช่นกัน แต่ที่ดินพิพาทตกอยู่ในความ
ครอบครองของจำเลยโดยจำเลยอาศัยสิทธิ ของนางเสี่ยมมารดาจำเลย จึงเป็นการ
โต้เถียงดุลพินิจในการรับฟังพยานหลักฐานของศาลชั้นต้น อันเป็นอุทธรณ์ ในปัญหา
ข้อเท็จจริง ต้องห้ามอุทธรณ์ตาม ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา
224 วรรคสอง ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

จำเลยฎีกาคำสั่ง ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 73)

จำเลยจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 74)

คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 มีคำสั่งยืน ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยคำสั่งของศาลอุทธรณ์
ภาค 2 ย่อมเป็นที่สุด ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 มีคำสั่งยืน ไม่รับอุทธรณ์ของจำเลยคำสั่งของศาลอุทธรณ์
ภาค 2 ย่อมเป็นที่สุด ศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของจำเลยนั้นชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(เรียงธรรม ลัดพลี-วีระชัย สูตรสุวรรณ-ปรีชา เณลิมวณิชย์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>